EXAMEN DE SESSION NORMALE (SN) - SUPÉRIEUR

Session Normale (SN) - DRT 111 : Droit Constitutionnel et Institutions Politiques (Licence 1) - Année 2023-2024

Épreuve : Droit Constitutionnel | Niveau : Licence 1 (Niveau 1) | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : THÉORIE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT & RÉGIMES POLITIQUES (6 points)

Sujet au choix du candidat (traiter la Dissertation OU le Commentaire de texte).

SUJET 1 : Dissertation Juridique (20 points)

« La séparation des pouvoirs dans la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 révisée : mythe doctrinal ou réalité institutionnelle ? »

Consignes impératives : Le candidat rédigera une introduction structurée en 7 étapes (Accroche, Définition des termes, Évolution historique, Intérêt du sujet, Problématique, Annonce du plan en deux parties I et II avec sous-parties A et B).

1. Questions préliminaires de cadrage théorique :

a) Exposer la thèse de Montesquieu dans 'De l'esprit des lois' (1748) sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

b) Distinguer la séparation stricte des pouvoirs (régime présidentiel) de la séparation souple (régime parlementaire avec mécanismes de responsabilité politique mutuelle).

PARTIE II : ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA CONSTITUTION CAMEROUNAISE (7 points)

Examen des dispositions des Titres II (Du Pouvoir Exécutif), III (Du Pouvoir Législatif) et V (Du Pouvoir Judiciaire).

1. Première Partie du Plan (I) : La consécration formelle d'un équilibre institutionnel

a) Sous-partie A : La rationalisation de l'exécutif bicéphale (Président de la République chef de l'État et Premier Ministre chef du gouvernement).

b) Sous-partie B : L'avènement d'un Parlement bicaméral (Assemblée Nationale et Sénat) doté de compétences législatives et de contrôle de l'action gouvernementale.

2. Deuxième Partie du Plan (II) : La prééminence constitutionnelle substantielle du Chef de l'État

a) Sous-partie A : La concentration des pouvoirs normatifs d'exception (Article 9 : état d'urgence, état d'exception ; Article 28 : législation par voie d'ordonnances).

b) Sous-partie B : Le contrôle de l'appareil juridictionnel (Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature et nomination des membres du Conseil Constitutionnel).

PARTIE III : COMMENTAIRE DE DÉCISION CONSTITUTIONNELLE (7 points)

SUJET 2 (Alternative) : Commentaire d'un extrait de décision du Conseil Constitutionnel du Cameroun.

Texte de la décision soumise à commentaire :

> « Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions ; qu'il statue souverainement sur la constitutionnalité des lois, des traités internationaux et veille à la régularité des élections nationales ; Considérant que les actes préparatoires aux scrutins relèvent de la légalité administrative sous réserve du contentieux de l'éligibilité... »

Questions directrices de commentaire :

a) Dégager la fiche d'arrêt : juridiction, date, faits, procédure antérieure, prétentions des requérants et problème de droit constitutionnel posé.

b) Analyser la portée de la compétence consultative vs juridictionnelle du Conseil Constitutionnel.

c) Discuter de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux décisions du Conseil Constitutionnel aux termes de l'article 50 de la Constitution.